

1500907-78.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2067649/2019 - 02º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500907-78.2019.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500907-78.2019.8.26.0536 - Ordem nº 2019/000812

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2067649/2019 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 4015908 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 464/19/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2067649 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 464/19/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2067649 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 464/19/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2067649 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 464/19/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS

Vistos.

Andressa Aparecida dos Santos está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 07 de março de 2019, por volta das 12h00min, na Rua Anita Malfatti nº 10.274, bairro Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, guardava, trazia consigo e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 28 invólucros (papelotes) de cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, bem como a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), em espécie. Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 19 de março de 2019 (fls. 44/49).

Citada a ré (fls. 50/51), apresentou resposta à acusação às fls. 67.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha e decretada a revelia da acusada, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal (fls. 113). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público, em memoriais às fls. 117/123, pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia.

A Defesa da ré, em alegações finais às fls. 127/138, requereu sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação preliminar (fls. 12), fotografias (fls. 22/24), laudo de exame químico toxicológico (fls. 64/66), bem como pela prova oral coligida. A autoria também é inequívoca e aponta para a ré, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Gleidson Segundo da Silva, policial civil, disse que receberam uma informação de que no local havia uma moça traficando defronte a uma residência, sendo bem pormenorizada a denúncia. Em campanha no local verificaram que algumas pessoas abordavam a ré, nos exatos termos da denúncia, sendo que em breve diálogo típico de tráfico, ela ingressava na residência e voltava, feita a abordagem ela tentou se desfazer de um pacote, em que encontrada cocaína, sendo que na localidade encontraram mais drogas e com a ré quantia em dinheiro. A acusada confessou informalmente. Não conhecia a denunciada antes os fatos. A droga apreendida era cocaína e todas as porções estavam embaladas da mesma forma.

Essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais civis, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão da acusada, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar a denunciada. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

"Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Aliás, na hipótese, nenhuma prévia animosidade que pudesse levar a uma falsa imputação foi alegada, uma vez que as partes sequer se conheciam previamente. Nesse sentido:

"PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Assim, mantidas firmes as versões dos policiais civis em ambas as fases da persecução penal, bem como congruentes e harmônicas entre si, além de todo o arcabouço probatório produzido, como as fotografias da agente em típica comercialização de drogas em via pública, entendo que o caso é de condenação.

No mais, cumpre destacar:

"(...) O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova

inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (...)” (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, as provas apresentadas aos autos são fortes indicadores de sua culpabilidade, sendo certa a autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, e não vislumbrando no quanto apurado circunstância ou característica que justifique o exacerbamento da pena, aplico-a pelo mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda e terceira fases da dosimetria, ausentes causas modificativas da pena, mantenho a pena sobredita.

Em última fase, tenho que se mostra cabível o reconhecimento da forma privilegiada, mormente à minguada de demonstração de envolvimento umbilical com as atividades ilícitas. Assim, é impositiva a redução pelo dispositivo no parágrafo 4º, do artigo da Lei nº 11.343/06 em relação à acusada primária, razão pela qual, considerando a natureza da droga envolvida na traficância, que era cocaína, tóxico de alto poder vulnerante, além da razoável quantia dos entorpecentes apreendidos, suficiente para abastecer mais de duas dezenas de viciados, reduzo a pena pela metade, a qual resulta definitiva, portanto, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Descabe a aplicação do redutor pelo máximo, especialmente em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita.

Em razão do quantum da pena e pelo entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não hediondez do crime de tráfico privilegiado, mas considerando o envolvimento com traficância de droga química e de alto potencial para viciar jovens, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, sendo incabível a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos dos reeducandos, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Andressa Aparecida dos Santos como incurso no artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como o perdimento do numerário apreendido, em razão de demonstrada relação com o tráfico de drogas.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ela defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio da sentenciada comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 20 de junho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA